

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PLASTITEC S.A.S

CAPITULO I

ARTICULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por PLASTITEC S.A.S (en adelante la "PLASTITEC"), entidad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa como todos sus trabajadores. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

CAPITULO II CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTICULO 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en PLASTITEC debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:

- a) Hoja de vida actualizada.
- b) Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad o permiso de trabajo (PPT) según sea el caso.
- c) Autorización escrita del Ministerio del Trabajo o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos, el Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
- d) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.

PARÁGRAFO PRIMERO: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante o aquellos que sean necesarios de acuerdo con el cargo y/o perfil del empleado, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo "datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca" (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de sida (Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995).

PARÁGRAFO SEGUNDO: el aspirante deberá someterse a la práctica de pruebas psicotécnicas y psicológicas realizadas por la Institución, para acreditar su habilidad y capacidades, de acuerdo a los requisitos exigidos para el cargo. También deberá presentar una entrevista para acreditar su capacidad personal y de comunicación. Además se harán las verificaciones necesarias de la documentación presentada por el aspirante.

CAPÍTULO III CONTRATO A TÉRMINO FIJO

ARTÍCULO 3- El contrato de trabajo a término fijo es aquel en el que las partes pactan una duración cierta y limitada en el tiempo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2466 de 2025, este contrato se sujetará a las siguientes reglas:

- I. El contrato deberá celebrarse siempre por escrito y en ningún caso podrá estipularse por un término superior a cuatro (4) años. Si no se cumplen estas condiciones, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral.
- II. Cuando el contrato se haya pactado por un término inferior a un (1) año, podrá prorrogarse mediante acuerdo escrito tantas veces como las partes lo estimen conveniente. No obstante, a partir de la cuarta prórroga, el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año.
- III. Si con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario al vencimiento del plazo pactado ninguna de las partes manifiesta por escrito su decisión de no renovarlo, el contrato se entenderá prorrogado automáticamente por un período igual al inicialmente convenido o al de su última prórroga, sin que pueda superarse en ningún caso el límite máximo de cuatro (4) años.

PARÁGRAFO. En los contratos a término fijo, cualquiera que sea su duración, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado

CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO

ARTÍCULO 4- El contrato de trabajo a término indefinido constituye la regla general de vinculación laboral en Colombia, de acuerdo con el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2466 de 2025.

Este contrato se caracteriza porque no se pacta un límite temporal para su vigencia, la cual se mantiene mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. El trabajador podrá darlo por terminado de manera unilateral mediante un preaviso de treinta (30) días calendario, sin que pueda pactarse sanción alguna por omitirlo.

CONTRATO POR OBRA O LABOR

ARTÍCULO 5.- El contrato por obra o labor determinada es aquel en el que las partes convienen que su duración estará sujeta al tiempo necesario para la ejecución de una obra o labor específica. Conforme al artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2466 de 2025, este contrato se ajusta a las siguientes reglas:

- I. El contrato deberá celebrarse siempre por escrito y en él debe indicarse de manera precisa y detallada la obra o labor contratada.
- II. Su terminación se produce automáticamente al concluir la obra o labor, sin que se requiera preaviso.
- III. Si el trabajador continúa prestando sus servicios una vez concluida la obra o labor, sin que medie una nueva contratación para una labor distinta, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación.
- IV. Cuando surja una nueva necesidad, podrá suscribirse un contrato adicional o adicionarse el existente, siempre que se identifique claramente la nueva obra o labor.

Parágrafo. En los contratos de obra o labor determinada, los trabajadores tienen derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales en proporción al tiempo efectivamente laborado, cualquiera que este sea

CAPÍTULO IV

PERIODO DE PRUEBA

ARTICULO 6. PLASTITEC una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de PLASTITEC, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo (Artículo 76, Código Sustantivo de Trabajo).

ARTICULO 7. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (Numeral 1° del Artículo 77 del Código Sustantivo de Trabajo).

ARTICULO 8. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (Artículo séptimo Ley 50 de 1.990).

ARTICULO 9. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste se consideran regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (Artículo 80 de Código Sustantivo del Trabajo).

CAPITULO V

RELACIÓN DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 10. RELACIÓN DE APRENDIZAJE. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórico-práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir la formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión.

Este contrato tendrá una duración determinada no superior a tres (3) años y otorgará al aprendiz un apoyo de sostenimiento mensual.

Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

- La finalidad de facilitar la formación del aprendiz en ocupaciones o profesiones relacionadas con su proceso formativo.
- La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje.
- La formación se recibe a título estrictamente personal.
- El apoyo de sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.
- Durante la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual, así:
- Formación dual: mínimo el 75% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) durante el primer año y el 100% del SMLMV durante el segundo año.
- Formación tradicional: en la fase lectiva, el 75% de un (1) SMLMV; en la fase práctica, el 100% de un (1) SMLMV.
- Estudiantes universitarios: el apoyo no podrá ser inferior al 100% de un (1) SMLMV.

Durante la fase lectiva, el aprendiz estará afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales, a cargo de la empresa patrocinadora. Durante la fase práctica o en toda la formación dual, estará afiliado como trabajador dependiente en salud, pensiones y riesgos laborales, con derecho al reconocimiento de prestaciones y auxilios propios de un contrato laboral.

El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas, técnicas, tecnológicas o profesionales, de instituciones de educación reconocidas por el Estado o sobre aprendices del SENA.

El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semi-calificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el estado y trabajadores aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Podrá versar sobre estudiantes universitarios en los cual el aprendiz puede cumplir máximo con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo debe cumplir con el desarrollo de la carrera o que curse el semestre de práctica. La actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica.

ARTÍCULO 11. MODALIDADES ESPECIALES DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, PROFESIONAL Y TEÓRICO PRÁCTICA EMPRESARIAL. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las siguientes:

- a) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado, de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o formas que la condicionen, modifiquen o sustituyan, que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios debe tratarse de personal adicional comprobable con respecto al número de trabajadores registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de Compensación.
- b) La realizada en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado.
- c) El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 2838 de 1960;
- d) El aprendiz de capacitación de nivel semi-calificado. Se entiende como nivel de capacitación semi-calificado, la capacitación teórica y práctica que se orienta a formar para desempeños en los cuales predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones específicas (por ejemplo, auxiliares de mecánica, auxiliares de cocina, auxiliares de electricista, plomería, etc.). Para acceder a este nivel de capacitación, las exigencias de educación formal y experiencia son mínimas. Este nivel de capacitación es específicamente relevante para jóvenes de los estratos más pobre de población que carecen de, o tiene bajo niveles de educación formal y experiencia.

PARÁGRAFO: En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

ARTÍCULO 12. EMPRESAS OBLIGADAS A LA VINCULACIÓN DE APRENDICES. Las empresas privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeña.

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de Economía mixta del orden Nacional, departamental, distrital y municipal, estarán obligadas a la vinculación de aprendices en los términos de esta ley. Las demás entidades públicas no estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que determine el Gobierno Nacional.

El empresario obligado a cumplir con la cuota de aprendizaje podrá tener practicantes universitarios bajo la modalidad de relación de aprendizaje, en el desarrollo de actividades propias de la empresa, siempre y cuando estos no superen el 25% del total de aprendices.

PARÁGRAFO: Empresas de menos de diez (10) trabajadores podrán voluntariamente tener un aprendiz de formación del SENA.

ARTÍCULO 13. CUOTAS DE APRENDICES EN LAS EMPRESAS. La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte (20). Las empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores tendrán un aprendiz.

PARÁGRAFO: La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de 5 días hábiles para objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán los recursos de ley (L787/2002, art 33).

ARTÍCULO 14. MONETIZACIÓN DE LA CUOTA DE APRENDIZAJE. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 34 de la Ley 789 de 2002, las empresas obligadas a cumplir con la cuota de aprendices deberán pagar al SENA un valor mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada aprendiz que no contraten.

- Si la monetización es parcial, se calculará proporcionalmente al número de aprendices que falten para cumplir la cuota mínima obligatoria.
- Los recursos de la monetización se destinarán de la siguiente forma:
- 25% a apoyos para aprendices del SENA en situación de pobreza, vulnerabilidad o riesgo de deserción.
- 25% para ampliar la cobertura de formación técnica y tecnológica en zonas rurales.
- 50% restante para los fines legales y reglamentarios del Fondo Emprender.

El SENA rendirá informe anual al Congreso sobre la ejecución de estos recursos.

ARTICULO 15. SELECCIÓN DE APRENDICES. La empresa obligada a la vinculación de aprendices, será la encargada de seleccionar los oficios u ocupaciones objeto de este contrato de aprendizaje, así como las modalidades y los postulantes para los mismos, de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semi-calificada, así como de disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u ocupaciones similares. En el caso de capacitación de oficios semi-calificados, se deberá priorizar a los postulantes a aprendices de los estratos 1 y 2 del Sisbén. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá acudir a los listados de preselección de aprendices elaborados por el SENA, priorizando la formación semi-calificada, técnica o tecnológica.

PARÁGRAFO: Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la misma.

ARTICULO 16. LISTADO DE OFICIOS MATERIA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. Podrán ser objeto del contrato de aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, todos los oficios u ocupaciones que requieran de capacitación académica integral y completa para su ejercicio y se encuentren reconocidos como propios de formación educativa técnica-profesional tecnológica o profesional universitaria titulada, de conformidad con los parámetros generales establecidos por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que las sustituyan, modifiquen, adicionen, reglamenten o regulen de manera específica estas materias.

El SENA publicará periódicamente el listado de oficios y especialidades por región respecto de los cuales ofrece programas de formación profesional integral, sin perjuicio de que puedan ser objeto de este contrato de aprendizaje los oficios u ocupaciones que, requiriendo de capacitación de conformidad con el inciso primero de este artículo, no cuenten con programas y cursos de formación impartidos por esta institución.

La etapa lectiva o de formación profesional integral de tales oficios podrá ser realizada en el SENA, en instituciones educativas o especializadas reconocidas por el Estado, o directamente en la empresa previa autorización del SENA, de conformidad con lo establecido con la presente reglamentación.

ARTICULO 17. ENTIDADES DE FORMACIÓN. La formación profesional y metódica de aprendices podrá ser impartida por las siguientes entidades:

1. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
2. Instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado. Se le dará prelación al SENA en los programas acreditados que brinde la entidad.
3. Directamente por las empresas que cumplan con las condiciones de capacitación señaladas en el artículo 41 de esta ley.
4. Las demás que sean objeto de reglamentación por parte del Consejo Directivo del SENA.

PARÁGRAFO: Para los defectos legales, se entienden reconocidos por el SENA para la formación profesional de aprendices, todos los cursos y programas de formación y capacitación dictados por establecimientos especializados o instituciones educativas reconocidas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30/92 y 115/94 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

ARTICULO 18. RECONOCIMIENTOS PARA EFECTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDA DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA. Las empresas que deseen impartir directamente la formación educativa a los aprendices requerirán de autorización del SENA para dictar los respectivos cursos, para lo cual deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Ofrecer un contenido de formación lectiva y práctica acorde con las necesidades de la formación profesional integral y del mercado de trabajo.

2. Disponer de recursos humanos calificados en las áreas en que ejecuten los programas de formación profesional integral.

3. Garantizar directamente o a través de convenios con terceros, los recursos técnicos, pedagógicos y administrativos que garanticen su adecuada implementación.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá pronunciarse sobre la solicitud de autorización de estos cursos de formación profesional dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación. Si no lo hiciere, se entenderá aprobada la solicitud.

En todo caso, la respuesta negativa por parte de la entidad deberá estar motivada con las razones por las cuales no se cumplen adecuadamente los requisitos o indicar de manera expresa las exigencias que deben ser subsanadas por la empresa para acceder a la autorización.

ARTICULO 19. DISTRIBUCIÓN Y ALTERNANCIA DE TIEMPO ENTRE LA ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA. La empresa y la entidad de formación podrán determinar la duración de la etapa productiva, al igual que su alternancia con la lectiva, de acuerdo con las necesidades de la formación del aprendiz y los requerimientos de la empresa. Para los técnicos o tecnólogos será de un (1) año.

La duración de formación de los programas de formación del SENA será la que señale el Director General de esta Institución, previo concepto del Comité de Formación Profesional Integral.

En el caso de cursos y programas impartidos por otras instituciones aprobadas por el Estado, el término máximo de formación lectiva será la exigida por la respectiva entidad educativa, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Educación, para optar por el respectivo grado académico y/o técnico.

Los tiempos máximos que se fijen para la etapa de formación en la empresa autorizada, en ningún caso podrán ser superiores a los contemplados en la etapa de formación del SENA.

Formación dual. Conforme al artículo 21 de la Ley 2466 de 2025, se entiende por formación dual el proceso de formación profesional integral planeado, ejecutado y evaluado de manera conjunta entre el SENA (o la institución educativa) y la empresa patrocinadora, a partir de un programa acordado según las necesidades de la respectiva empresa.

En este esquema, la alternancia entre los ambientes de aprendizaje de la institución y de la empresa deberá ser planificada y evaluada en conjunto, garantizando que la formación lectiva y práctica respondan tanto a los estándares académicos como a las demandas del mercado laboral.

El tiempo correspondiente a la fase práctica o dual deberá ser certificado por la empresa y se reconocerá como experiencia laboral válida para el aprendiz.

ARTICULO 20. TRABAJADORES CON LIMITACIONES. Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que están obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a los trabajadores con limitación, mientras ésta subsista.

PARÁGRAFO: La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%. (Ley 361 de 1997)

CAPITULO VI
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTICULO 21. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de PLASTITEC. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario a todas las prestaciones de ley.

CAPITULO VII
HORARIO DE TRABAJO

ARTICULO 22. Las horas de entrada y salida de los trabajadores serán las establecidas por PLASTITEC S.A.S., sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo vigente.

La jornada máxima laboral se regirá por la normatividad vigente y se distribuirá en los horarios que determine el empleador para cada área de la empresa, los cuales podrán ser modificados según las necesidades del servicio..

22.1 Personal administrativo

HORARIO UNO:

LUNES A JUEVES	
MAÑANA	08:00 AM A 01:00 PM
ALMUERZO	01:00 PM A 02:00 PM
TARDE	02:00 PM A 06:00 PM

Además de un descanso de 20 minutos que puede tomar el trabajador durante la jornada laboral.

Los días viernes la jornada laboral finalizará a las 05:00 PM.

HORARIO DOS:

LUNES A JUEVES	
MAÑANA	07:00 AM A 01:00 PM
ALMUERZO	01:00 PM A 02:00 PM
TARDE	02:00 PM A 05:00 PM

Los días viernes la jornada laboral finalizará a las 04:00 PM.

Además de un descanso de 20 minutos que puede tomar el trabajador durante la jornada laboral.

22.2 Personal operativo: El personal operativo laborará en jornadas sucesivas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual regula el trabajo por turnos.

La Empresa, de acuerdo con sus necesidades operativas y de servicio, podrá establecer y modificar internamente la jornada y los horarios de trabajo, garantizando el cumplimiento de la jornada máxima legal y el respectivo descanso entre turnos.

La programación, distribución y rotación de los turnos se determinará mediante disposición interna, la cual será comunicada oportunamente a los trabajadores, sin que sea necesario establecer en el presente reglamento los horarios específicos para cada turno.

PARAGRAFO 1: PLASTITEC de acuerdo con las circunstancias, queda facultada en todo tiempo para organizar a sus trabajadores en turnos de trabajo, modificar los actuales y/o cambiar los horarios de ingreso y de salida, cuando las conveniencias o necesidades lo hagan indispensable, ajustando los horarios a la Ley y respetando la jornada máxima legal establecida en los artículos 158 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la ley 2466 de 2025 en su artículo 11. En caso de que llegaran a trabajar horas extras con autorización de PLASTITEC, éstas serán remuneradas según corresponda.

PARAGRAFO 2: Cuando PLASTITEC cuente con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y siete (47) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se destinan exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (según el artículo 21 de la Ley 50 de 1990). Estas horas se cumplirán de conformidad con lo previsto en la ley 50 de 1990, el Decreto 1127 de 1991 y el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo. No obstante, de acuerdo con la Ley 2101 de 2021 sobre reducción de la jornada laboral, este derecho dejará de tener validez en el momento en que se implemente totalmente la reducción de la jornada.

PARAGRAFO 3: La sede de trabajo será la señalada en el contrato de trabajo y el sitio o lugar de trabajo aquel que indique la Empresa para que el trabajador preste sus servicios.

PARAGRAFO 4: De conformidad con lo señalado en la Ley 2101 de 2021 se establece que la jornada laboral pasará de manera gradual de 48 a 42 horas, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el descanso, en un proceso gradual que se iniciará a partir del 15 Julio de 2023, es decir, una vez hayan transcurridos dos (2) años de la entrada en vigencia de la mencionada ley.

En virtud de lo anterior, la empresa dará cumplimiento a los señalado en la Ley 2101 de 2021 respecto de la implementación de la Duración de la Jornada Máxima Laboral de manera gradual, así:

AÑO	NÚMERO DE HORAS QUE SE REDUCIRÁN	JORNADA DE TRABAJO SEMANAL
2023	1 hora	47 horas
2024	1 hora	46 horas
2025	2 horas	44 horas
2026	2 horas	42 horas

PARAGRAFO 5: JORNADA LABORAL FLEXIBLE. (Art. 51 Ley 789/02) Modificó el inciso primero del literal c) incluyendo el d) Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 11 de la ley 2466 de 2025.

- a) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a PLASTITEC o secciones de esta sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.
- b) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este caso, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, siempre que el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la jornada ordinaria.

Para efectos de esta disposición, se entiende por jornada ordinaria el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.. No obstante, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 2466 de 2025, a partir de los seis (6) meses siguientes a la sanción de dicha ley entrará, la jornada diurna comprenderá el horario entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., y el trabajo realizado con posterioridad a esa hora generará el recargo nocturno correspondiente.

PARÁGRAFO 6: Todas las expresiones que se refieren a la jornada laboral semanal de 47 horas se entenderán automáticamente ajustadas de conformidad con el límite de la jornada laboral a la que se refiere el parágrafo 4 anterior.

ARTÍCULO 23: DESCANSO EN DÍA SÁBADO. Cuando así lo establezca la empresa y con el único objeto de compensar la jornada laboral del día sábado, la Empresa podrá repartir las horas semanales de trabajo, aumentando la jornada ordinaria de labor diaria hasta por dos (2) horas, previo acuerdo entre las partes. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras, sino jornada anticipada de labor.

ARTÍCULO 24: TRABAJO POR TURNOS. La Empresa, según sus necesidades, puede hacer uso de los turnos de trabajo de que tratan los artículos 165 y 166 del Código Sustantivo del Trabajo con sus modificaciones y adiciones. Lo anterior, igualmente de conformidad con el artículo 158 del Código Sustantivo del trabajo.

ARTICULO 25: El trabajador de turno no podrá abandonar su trabajo y, por lo tanto, continuará laborando hasta cuando llegue el que ha de reemplazarlo en el turno respectivo. Al retirarse debe dar aviso al Jefe inmediato y hacer entrega del formato de permiso de trabajo correctamente diligenciado

ARTÍCULO 26- Cualquier ausencia, retardo o interrupción injustificada a juicio de la Empresa, da lugar a la pérdida del dominical, por no haber trabajado la semana completa. Lo anterior no constituye sanción disciplinaria de conformidad con el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 27. TRABAJO SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. También puede elevarse el límite de la jornada máxima legal, en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesiten ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos las horas de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por semana. Lo anterior se podrá realizar dando cumplimiento a los requisitos que establezca la normatividad vigente.

CAPITULO VIII

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTICULO 28. Trabajo ordinario y nocturno. De conformidad con la Ley 1846 de 2017, el trabajo ordinario o diurno es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintiún horas (9:00 p.m.), y el trabajo nocturno es el comprendido entre las veintiún horas (9:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).

No obstante, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, a partir de los seis (6) meses posteriores a la sanción de dicha ley, se entenderá como trabajo ordinario el realizado entre las seis horas (6:00 a.m.) y las diecinueve horas (7:00 p.m.), y como trabajo nocturno el realizado entre las diecinueve horas (7:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.) del día siguiente.

ARTICULO 29. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (Artículo 159, Código Sustantivo de Trabajo).

ARTICULO 30. En concordancia con el artículo 13 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 22 de la Ley 50 de 1990: El trabajo suplementario u horas extras, sean diurnas o nocturnas, no podrá exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) horas semanales.

PARÁGRAFO. Se exceptúan de este límite los sectores de seguridad (Ley 1920 de 2018 y normas reglamentarias) y de salud, conforme a la normatividad vigente.

ARTICULO 31. REGISTRO Y CONTROL DE HORAS EXTRAS. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el numeral 2 del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo:

El empleador deberá llevar un registro detallado del trabajo suplementario de cada trabajador, en el que se especifique nombre, actividad desarrollada, número de horas laboradas y si corresponden a jornada diurna o nocturna.

Este registro podrá realizarse en la forma que mejor se ajuste a las condiciones de la empresa.

A solicitud del trabajador, el empleador estará obligado a entregarle la relación de horas extras laboradas junto con el soporte del pago correspondiente.

Cuando sea requerido, el empleador deberá aportar dicho registro a las autoridades judiciales y administrativas; de no hacerlo, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad laboral competente.

PARÁGRAFO 1. No se requiere permiso del Ministerio de Trabajo para laborar horas extras.

PARÁGRAFO 2. Solo se reconocerán y pagará Horas Extras que sea autorizadas por la empresa o quien esta designe.

ARTÍCULO 32. Tasas y liquidación de recargos.

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.

- Actualmente, conforme a la Ley 1846 de 2017, se considera trabajo nocturno el comprendido entre las 21:00 (9:00 p.m.) y las 6:00 a.m. del día siguiente.
- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 2466 de 2025, a partir de los seis (6) meses posteriores a la sanción de la ley, se entenderá como trabajo nocturno el realizado entre las 19:00 (7:00 p.m.) y las 6:00 a.m. del día siguiente.

2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

4. Cada uno de los recargos anteriores se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularse con otro (Artículo 24, Ley 50 de 1990).

PARÁGRAFO 1. La empresa PLASTITEC podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2352 de 1965.

ley.

PARAGRAFO2: PLASTITEC podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

ARTICULO 33. PLASTITEC no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el artículo 30 de este Reglamento. En tal sentido, el trabajador deberá retirarse de las instalaciones de la empresa una vez culmine su jornada laboral al menos que se le solicite expresamente realizar trabajos suplementarios.

PARAGRAFO 1: En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

ARTICULO 33. PLASTITEC no utilizará los servicios de menores para realizar trabajo nocturno o suplementario.

CAPITULO IX

DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTICULO 34. Serán de descanso obligatorio remunerado los domingos o los días de descanso pactados y los días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. (Art. 1 Ley 51 del 22 de diciembre de 1.983).

PARAGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical/ obligatorio en proporción al tiempo laborado (Artículo 26, numeral 5º, Ley 50 de 1.990).

PARÁGRAFO 3. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. Artículo 26 de la Ley 789 de 2002 y artículo 14 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 179 del C.S.T..

1. El trabajo en domingo y festivos se remunera con un recargo sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. Dicho recargo se aplicará de manera progresiva así:
 - Desde el **1º de julio de 2025**: 80%.
 - Desde el **1º de julio de 2026**: 90%.
 - Desde el **1º de julio de 2027**: 100%.
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. (Artículo 26 Ley 789 del 2002)

Parágrafo 3.1. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

ARTICULO 35. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio (Artículo 185, C.S.T.).

PARÁGRAFO. Otras disposiciones importantes (artículo 14 de la Ley 2466 de 2025):

- Se define como trabajo ocasional en día de descanso obligatorio cuando el trabajador labora hasta dos (2) de estos días al mes.
- Se considera trabajo habitual cuando el trabajador labora tres (3) o más días de descanso obligatorio durante el mismo mes.

ARTICULO 36. El descanso en los días domingos y los demás expresados en el artículo 34 y 35 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (Artículo 25 de la Ley 50 de 1990).

ARTICULO 37. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, PLASTITEC suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado, de conformidad con el numeral 4 del artículo 26 de la Ley 50 de 1990. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. (Artículo 178, Código Sustantivo del Trabajo).

VACACIONES REMUNERADAS

ARTICULO 38. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (Numeral Primero del Artículo 186, Código Sustantivo del Trabajo)

PARÁGRAFO. Para efectos de la organización interna y el cómputo de la jornada laboral, se entenderá por días hábiles en la empresa aquellos en los cuales se desarrolla normalmente la actividad laboral. En este sentido:

- El personal administrativo laborará cinco (5) días hábiles a la semana, de lunes a viernes.
- El personal operativo laborará seis (6) días hábiles a la semana, conforme a las necesidades del servicio y la programación interna de turnos establecida por la Empresa.

ARTICULO 39. La época de las vacaciones debe ser señalada por PLASTITEC a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (artículo 187, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 40. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (artículo 188, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 41. El empleador y el trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se compense en dinero hasta la mitad de las vacaciones causadas en un período, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 20 de la Ley 1429 de 2010.

ARTICULO 42. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de residencia de sus familiares (artículo 190, C.S.T.).

ARTICULO 43. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTICULO 44. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de estas (Decreto 13 de 1.967, artículo 5.).

PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (Artículo tercero, parágrafo, Ley 50 de 1.990).

PERMISOS

ARTICULO 45. PLASTITEC concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que le aviso con la debida oportunidad a PLASTITEC y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

- En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permita las circunstancias
- En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.
- En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan.
- En caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles. (Numeral 10, artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo).

PARÁGRAFO: La licencia por luto se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 57 numeral 10 del Código Sustantivo del Trabajo, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del fallecimiento del familiar. El trabajador deberá acreditar el hecho mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del fallecimiento, y no se considera como una grave calamidad doméstica.

LICENCIAS REMUNERADAS

ARTÍCULO 46.- Estas licencias son el derecho de todos los empleados a un tiempo remunerado en el que no tienen que trabajar y que se derivan de la maternidad, paternidad o fallecimiento de un familiar, cónyuge o compañero permanente según lo establecido en la ley, así:

1. **LICENCIA DE MATERNIDAD PREPARTO.** Se trata de una licencia remunerada a la que tienen derecho todas las empleadas de PLASTITEC en estado de embarazo y consiste en una (1) semana de descanso previa a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto podrá gozar

de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomar la semana previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato. Para hacer efectiva esta licencia la empleada debe entregar ante la area de Recursos Humanos según el trámite y requisitos exigidos de acuerdo a la Ley, para el reconocimiento de la prestación.

2. **LICENCIA POR MATERNIDAD.** Se trata de una licencia remunerada a la que tienen derecho todas las empleadas de PLASTITEC, en estado de embarazo y consiste en un período de dieciocho (18) semanas posteriores a la fecha del parto o desde que el médico la autorice (generalmente una o dos semanas previas al nacimiento). La ley ha establecido que, si se trata de un parto múltiple, un parto riesgoso o si el bebé nace con alguna dificultad de salud, la licencia será de veinte (20) semanas. Para hacer efectiva esta licencia la empleada debe entregar ante la area de Recursos Humano según el trámite y requisitos exigidos de acuerdo a la Ley, para el reconocimiento de la prestación.

PARÁGRAFO 1. La licencia por maternidad también es un derecho de las madres adoptantes, que se extenderá a los padres únicos adoptantes conforme a lo establecido en la ley. Para tales casos se considerará que la fecha del parto es la fecha oficial de entrega del menor adoptado.

PARÁGRAFO 2. Si la madre muere durante el parto, el padre o quienquiera que quede a cargo del menor podrá tomar la licencia de dieciocho (18) semanas a la cual tenía derecho la madre. De la misma manera, si la madre muere durante la licencia, el padre o quienquiera que quede a cargo del menor podrá tomar la licencia por el período restante.

PARÁGRAFO 3. Cuando el bebé es prematuro, para la licencia se tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas.

3. LICENCIA DE MATERNIDAD EN CASO DE ABORTO.

En el caso de aborto, el descanso remunerado no se da en las mismas condiciones que cuando el bebé nace vivo, pero sí se contempla un tiempo de descanso remunerado: 2 o 4 semanas, con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso.

Para disfrutar de la licencia, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico en el que indique día y lugar en el que haya sufrido el aborto. (Art. 237, Código Sustantivo del Trabajo).

PARÁGRAFO 4. La trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico en el cual debe constar:

- a) El estado de embarazo
- b) Indicación del día probable del parto
- c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia teniendo en cuenta que puede tomarse 2 semanas antes del parto.

En el caso de niños prematuros, se deberá anexar certificado de nacido vivo y la certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad.

4. PERÍODO DE LACTANCIA. Con el fin de que la madre pueda alimentar a su bebé, la ley establece que a todas las empleadas se les debe conceder dos (2) descansos diarios de treinta (30) minutos, o una (1) hora diaria de permiso remunerado durante los seis (6) primeros meses de vida del bebé.

Una vez cumplido este periodo, un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos hasta los dos (2) años de edad del menor: siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia materna continua.

PARÁGRAFO 1: Para otorgar un descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos es este periodo de lactancia se debe presentar al área de Recursos Humanos un certificado médico en el cual se expongan las razones que justifiquen la necesidad de los treinta (30) minutos de descanso posteriores a los 6 meses obligatorios por ley.

PARÁGRAFO 2: El empleador dispondrá de un espacio el cual se adecuará en una sala amiga de la familia lactante en el entorno laboral, que cumpla con lo previsto en la ley 1823 de 2017 y la resolución 2423 de 2018.

5. LICENCIA POR PATERNIDAD. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a dos semanas de licencia remunerada de paternidad y será posible que se extienda gradualmente hasta cinco semanas, de acuerdo a la evolución de la tasa de desempleo, por cada punto de disminución se adicionará una semana.

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de compañera.

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

5. LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA. La Ley 2114 de 2021 crea la figura de "licencia parental compartida", por lo que la pareja tendrá la posibilidad de pactar la distribución de las últimas seis semanas de la licencia de maternidad. También crea la "licencia parental flexible de tiempo parcial" por medio de la cual será posible que el trabajador (padre y/o madre) pacte con el empleador un tiempo mayor de licencia, siempre y cuando labore medio tiempo.

6. LICENCIA PARENTAL FLEXIBLE DE TIEMPO PARCIAL: La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

PARAGRAFO 5. La licencia parental flexible de tiempo parcial se regirá por las siguientes condiciones:

1. Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos (2) de su licencia de paternidad; las madres no antes de la semana trece (13) de su licencia de maternidad.
2. El tiempo de licencia parental flexible de tiempo parcial se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto. Los periodos seleccionados para la licencia parental flexible no podrán interrumpirse y retomarse posteriormente. Deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador.
3. La licencia parental flexible de tiempo parcial será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o EPS. El pago del salario por el tiempo parcial laborado se regirá acorde con la normatividad vigente.
4. La licencia parental flexible de tiempo parcial también podrá ser utilizada por madres y/o padres que también hagan uso de la licencia parental compartida, observando las condiciones señaladas en este parágrafo, así como en el parágrafo 4 del presente artículo.

Para los efectos de la licencia de la que trata este parágrafo, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. El único soporte válido para el otorgamiento de licencia parental flexible de tiempo parcial es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
2. Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. El acuerdo deberá ir acompañado de un certificado médico que dé cuenta de:
 - a) El estado de embarazo de la mujer; o constancia del nacimiento.
 - b) La indicación del día probable del parto, o indicación de fecha del parto y
 - c) La indicación del día desde el cual empezaría la licencia correspondiente. Este acuerdo deberá consultarse con el empleador a más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. El empleador deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su presentación.

La licencia parental flexible de tiempo parcial también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente artículo.

7. LICENCIA POR LUTO. Esta licencia remunerada se les concede a todos los empleados de PLASTITEC, y consiste en cinco (5) días hábiles, posteriores al hecho o fallecimiento. Se otorga en caso de que fallezca su cónyuge, compañero(a) permanente, familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos), primero de afinidad (suegros, nuera, yerno) y primero civil (padres adoptantes, hijos adoptivos, padres de crianza e hijos de crianza). La licencia por luto se concederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 10º del artículo 57 del C.S. del T. Para hacer efectiva esta licencia el empleado debe entregar documento expedido por autoridad competente ante la area de Recursos Humano según el trámite y requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación.

8. ASISTENCIA A CITAS MÉDICAS DE URGENCIAS O CON ESPECIALISTAS. El trabajador tendrá derecho a licencia remunerada para asistir a citas médicas de urgencia o programadas con especialistas, incluyendo aquellas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto impacto en salud, como la endometriosis.

Para el reconocimiento de esta licencia, el trabajador deberá presentar al área de recurso humanos los siguientes soportes:

- a) Constancia de agendamiento de la cita médica de urgencia o con especialista al jefe directo y recursos humanos con mínimo 05 días hábiles a la fecha de la cita con el especialista
- b) Comprobante de asistencia y recibo de pago del copago expedido por la entidad prestadora de salud, el cual deba ser entregado al jefe inmediato y recursos humanos el mismo día de la cita o al día siguiente de esta.

La empresa determinará el tiempo necesario de licencia para que el trabajador pueda asistir a la cita y retornar a su jornada laboral. En consecuencia, la licencia no se entenderá concedida por el día completo, salvo que por razones médicas debidamente justificadas sea indispensable un mayor tiempo de ausencia.

PARÁGRAFO: El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, o la ausencia injustificada del trabajador sin la debida justificación médica, constituirá una falta disciplinaria en los términos del Reglamento Interno de Trabajo, dando lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de la falta.

9. ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR OBLIGATORIO DE HIJOS. El trabajador podrá ausentarse con licencia remunerada para asistir a las obligaciones escolares de sus hijos o hijas cuando se requiera su presencia, siempre que presente el soporte de la institución educativa.

Para el reconocimiento de esta licencia, el trabajador deberá presentar al área de recurso humanos los siguientes soportes:

- a) Citación o constancia de la institución educativa dirigida al trabajador explícitamente, la cual deberá ser informada y entregada al jefe inmediato y a recursos Humanos con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de la reunión.
- b) Comprobante de asistencia y constancia expedida por la institución educativa, el cual deberá ser entregado al jefe inmediato y a recursos humanos el mismo día de la cita o, a más tardar, al día siguiente de este.

La empresa determinará el tiempo necesario de licencia para que el trabajador pueda cumplir con el compromiso escolar y retornar a su jornada laboral. En consecuencia, la licencia no se entenderá concedida por el día completo, salvo que por razones debidamente justificadas y acreditadas por la institución educativa sea indispensable un mayor tiempo de ausencia.

PARÁGRAFO: El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, o la ausencia injustificada del trabajador sin la debida justificación de la institución educativa, constituirá una falta disciplinaria en los términos del Reglamento Interno de Trabajo, dando lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de la falta.

10. CITACIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O LEGALES. El trabajador tendrá derecho a licencia remunerada por el tiempo estrictamente necesario para comparecer ante citaciones judiciales, administrativas o legales, siempre que presente el soporte original o copia expedida por la autoridad competente.

- I. Soporte oficial: Presentar copia física o digital de la citación expedida por la autoridad competente (juzgado, fiscalía, entidad administrativa, organismo de control u otra). El documento debe contener fecha, hora y lugar de la diligencia.
- II. Entrega previa: Entregar la citación al jefe inmediato y al área de Recursos Humanos con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de la diligencia. Cuando la citación se reciba con menor anticipación, el trabajador deberá informarlo de inmediato a la empresa.
- III. Constancia de asistencia: Presentar comprobante de comparecencia o constancia expedida por la autoridad competente, el cual deberá entregarse a recursos humanos el mismo día de la diligencia o, a más tardar, el día hábil siguiente.
- IV. Alcance del permiso: La licencia cubrirá únicamente el tiempo estrictamente necesario para asistir a la diligencia y retornar al trabajo. En caso de que la comparecencia requiera un tiempo mayor (por ejemplo, audiencias de larga duración), esta circunstancia deberá constar expresamente en el soporte emitido por la autoridad.
- V. El trabajador deberá entregar dicho soporte al jefe inmediato y al área de Recursos Humanos con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de la citación, salvo en aquellos casos en los que la notificación se realice con menor anticipación, situación que deberá informarse de inmediato a la empresa.

PARÁGRAFO: Para las licencias señaladas en los numerales 8, 9 y 10, la empresa determinará el tiempo necesario de ausencia para que el trabajador cumpla con la diligencia correspondiente y pueda retornar a su jornada laboral. En consecuencia, estas licencias no se entenderán concedidas por el día completo, salvo que por razones debidamente justificadas se requiera un mayor tiempo de ausencia, lo cual deberá acreditarse mediante el soporte respectivo. **ARTÍCULO 47.-** Los derechos consignados anteriormente se aplican a cualquier tipo de conformación de pareja de acuerdo a lo definido por la ley, y la jurisprudencia.

CAPITULO X

SALARIO MINIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DIAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN.

ARTICULO 48. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. (Art. 127, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 49. Formas y libertad de estipulación:

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a PLASTITEC que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (artículo 18, Ley 50 de 1.990).

ARTICULO 50. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por períodos mayores (artículo 133, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 51. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después que éste cese. (Artículo 138, numeral primero, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 52. PERIODOS DE PAGO: El salario se pagará al trabajador una vez al mes, el pago del salario se hace de forma mensual al finalizar cada mes; la forma de hacerlo es mediante consignación electrónica del monto en la cuenta bancaria que escoja el empleado (esta cuenta deberá ser de un banco o corporación establecida en Colombia), o se girará el cheque respectivo directamente al trabajador o a la persona que él autorice por escrito.

ARTICULO 53. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito así:

1.El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes.

2.El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del período siguiente (artículo 134, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 54. A TRABAJO DE IGUAL CARACTERÍSTICAS, SALARIO IGUAL.

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127 del CST.
2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.
3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación. Son factores objetivos de diferenciación la experiencia, experticia, formación, entre otros.

ARTÍCULO 55.- REGISTRO. Con el fin de garantizar igualdad salarial o de remuneración, las empresas, tanto del sector público y privado, tendrán la obligación de llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual.

El incumplimiento a esta disposición generará multas de hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Ministerio del Trabajo, por medio de la autoridad que delegue, fijará la sanción por imponerse, la cual se hará efectiva a través del SENA.

CAPÍTULO XI DOTACIÓN LABORAL

ARTÍCULO 56. Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar en forma gratuita cada cuatro (4) meses el suministro de dotación, al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta de dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes, los cuales se entregarán en las siguientes fechas calendario: 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre.

PARÁGRAFO: Tiene derecho a esta prestación el trabajador que, en las fechas de entrega de la prestación anteriormente prevista, haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.

CAPITULO XII SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 57. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

ARTICULO 58. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la E.P.S, A.R.L, a través de la I.P.S, a la cual estén asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTICULO 59. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse.

Si éste no diere aviso una vez finalice la incapacidad o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

ARTICULO 60. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena PLASTITEC en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

ARTICULO 61. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene PLASTITEC para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARAGRAFO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de PLASTITEC, que le hayan comunicado por escrito, facultan a PLASTITEC para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, previa autorización del Ministerio del Trabajo, respetando el derecho de defensa (Artículo 91 Decreto 1295 de 1994).

ARTICULO 62. En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, reportando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 y en la Ley 1562 de 2012 ante la E.P.S. y la A.R.L.

ARTICULO 63. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTICULO 64. PLASTITEC y las entidades administradoras de riesgos laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales, de conformidad con el reglamento que se expida.

Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en PLASTITEC o actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

Cuando se trate de accidentes graves y mortales, así como enfermedades diagnosticadas como laborales, adicionalmente deberá reportarse a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento.

ARTICULO 65. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto PLASTITEC como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos laborales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1.989, expedida por el Ministerio del Trabajo y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, Ley 1562 de 2012, del Sistema General de Riesgos laborales, de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.

ARTÍCULO 66. Los exámenes médicos de ingreso son aquellos que se practicarán para determinar las condiciones de salud física y mental de los trabajadores que se contratarán. De acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 estas evaluaciones médicas serán realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional y se realizarán antes de que el trabajador inicie sus labores en la empresa.

ARTÍCULO 67. Los exámenes médicos periódico son aquellos que se realizan durante la relación laboral con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma oportuna posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas en el estado de salud del trabajador, que puedan ser ocasionadas por las labores propias de su cargo o por la exposición al ambiente de trabajo.

ARTÍCULO 68. Los exámenes médicos de egreso son aquellos que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

CAPITULO XIII PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTICULO 69. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:

- a) Respeto y subordinación a los superiores.
- b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
- c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
- d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de PLASTITEC.
- e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
- f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
- g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de PLASTITEC en general.
- h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
- i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.

- j) Durante sus labores usar permanentemente los elementos de protección suministrados por la empresa.
- k) Mantener buenas relaciones y respetar a los clientes, proveedores o contratistas de la empresa y sus trabajadores.
- l) Usar los elementos de trabajo de acuerdo con las funciones contratadas y solo para fines laborales.
- m) Realizar todas aquellas actividades y comportamientos encaminados a mantener el orden y buen funcionamiento de la empresa.
- n) Desempeñar el cargo de acuerdo con las funciones señaladas en la descripción del oficio, así como las que sean conexas o complementarias a la labor principal, todo de acuerdo con los parámetros de calidad y eficiencia establecidos por la empresa.
- o) NO atender durante las horas de trabajo asuntos y ocupaciones distintas a las que el empleador encomiende sin previa autorización de este y evitar fuera de dichas horas de trabajo otras labores que afecten su salud u ocasionen el desgaste de su organismo en forma que le impida prestar eficazmente el servicio convenido.
- p) Deber de reserva de la información confidencial e información privilegiada.
- q) Participar en las capacitaciones programadas por la empresa.
- r) Cumplir con las políticas, normas y procedimientos establecidos por la empresa y coadyuvar para que sus compañeros de trabajo cumplan con éstas también

CAPITULO XIV ORDEN JERARQUICO

ARTICULO 70. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en PLASTITEC, es el siguiente:

ÁREA ADMINISTRATIVA:

- a) Gerente
- b) Directores de departamento
- c) Jefes de Departamentos
- d) Coordinadores

AREA ASISTENCIAL

- a) Asistentes
- b) Técnicos
- c) Auxiliares
- d) Operarios

PARAGRAFO: De los cargos mencionados, solo tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de PLASTITEC:

- a) Gerente
- b) Director de Recursos Humanos.

CAPITULO XV LABORES PROHIBIDAS MENORES DE 18 AÑOS

ARTICULO 71. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (ordinales 2 y 3 del artículo 242 del Código Sustantivo de Trabajo)

ARTÍCULO 72- La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche. (Ley 1098 de 2006, artículo 114).

ARTICULO 73. Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

ALTERACION DE SALUD:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.

5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidrioado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio del Trabajo.

PARAGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio del Trabajo, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA", podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio del Trabajo, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. (Artículo 117- Ley 1098 de noviembre 8 de 2006- Código de la Infancia y la adolescencia- Resolución 4448 de diciembre 2 de 2005).

Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana hasta las 6:00 p.m.

Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 semanales y hasta las 8:00 p.m.

TRABAJOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LA MORALIDAD:

1. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. (Artículo 117- Ley 1098 de noviembre 8 de 2006- Código de la Infancia y la adolescencia- Resolución 4448 de diciembre 2 de 2005).

2. Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (artículo 243 del decreto 2737 de 1989).

PARÁGRAFO: El artículo 4 del convenio 182 de la OIT (1999) adoptado mediante ley 704 de 2001, que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y por lo tanto equivale a una norma de esa naturaleza, establece que los trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, deberán determinarse por cada gobierno. Es así como en Colombia por medio del Ministerio del Trabajo, se expidió la Resolución 1677 de 2008 que precisa las ocupaciones que configuran las PFTI y que fueron radicalmente prohibidas para los menores de 18 años, las cuales se agrupan en los siguientes aspectos:

1. agricultura, ganadería, casa y silvicultura.
2. Pesca.
3. Explotación de minas y canteras
4. Industria manufacturera.
5. Suministro electricidad, agua y gas.
6. Construcción
7. Transporte y almacenamiento
8. Salud

9. Defensa.

10. Trabajos no calificados (limpiabotas, trabajadores callejeros, servicios doméstico, limpiadores, lavaderos, planchadores).

Oficios no calificados que no se encuentran en las tablas estandarizadas. Condiciones en razón del riesgo que puedan ocasionar para la salud y seguridad:

1. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos físicos
2. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos biológicos
3. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos químicos
4. Ambientes de trabajo con exposición a riesgos de seguridad
5. Riesgos por posturas y esfuerzos en la realización de la tarea
6. Condiciones de trabajo con presencia de riesgo psicosocial

ARTÍCULO 74. Los adolescentes autorizados para trabajar, tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

CAPITULO XVI OBLIGACIONES ESPECIALES PARA PLASTITEC Y LOS TRABAJADORES

ARTICULO 75. Son obligaciones especiales del Empleador:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en este Reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente, o lo hace saber a través de la carta de desistimiento, haciéndose responsable de su estado de salud al momento de su retiro.
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador.
Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de familiares que con él convivieren.
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo y lo dispuesto en el presente reglamento y en la normatividad vigente y aplicable.
11. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una (1) semana antes o dos (2) semanas antes de la fecha probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se refiere el numeral 3 del citado artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo.
12. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas.
13. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de estas.
14. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
15. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en PLASTITEC (artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo)

ARTICULO 76. Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta PLASTITEC o sus representantes según el orden jerárquico establecido
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a PLASTITEC, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
5. Comunicar oportunamente a PLASTITEC las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de PLASTITEC.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de PLASTITEC o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales.
8. Registrar en las oficinas de PLASTITEC su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.).
9. Presentar los soportes, citaciones y demás documentos correspondientes a la solicitudes de licencias reenumeradas.

ARTÍCULO 77. Son también obligaciones especiales del trabajador:

1. Reportar e informar en forma amplia e inmediata a la Gerencia o superiores inmediatos de cualquier acto o incidente moral o de mala fe del cual tenga conocimiento, ya sea que afecte o no a PLASTITEC y al personal.
2. Autorizar expresamente para cada caso y por escrito, los descuentos de su salario, prestaciones sociales y demás derechos de carácter laboral de las sumas pagadas de demás, ya sea por error o por cualquier otra razón, lo mismo que los préstamos que por cualquier motivo se le hayan hecho, teniendo en cuenta el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.
3. Guardar completa reserva sobre las operaciones, negocios, y procedimientos comerciales, o cualquier clase de datos acerca de PLASTITEC que conozca por razón de sus funciones o de sus relaciones con ella.
4. Asistir con puntualidad y provecho a las reuniones, congresos o cursos especiales de capacitación, entrenamiento, perfeccionamiento, organizados y/o indicados por PLASTITEC dentro o fuera de sus instalaciones.
5. Registrar en el departamento de Recursos Humanos la dirección exacta de su domicilio, así como avisar inmediatamente cualquier cambio en este aspecto. En consecuencia, en caso de cualquier comunicación que se dirija o deba dirigirse al trabajador, se entenderá válidamente cursada y notificada a este, si se remite a la última dirección registrada en PLASTITEC.
6. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, al menos una semana antes de la fecha probable del parto.
7. Cumplir y acatar la Política Asistencia a Capacitaciones.
8. Cumplir con la política de seguridad y salud en el Trabajo.
9. Cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
10. Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y las normas en las cuales PLASTITEC se encuentre certificada.
11. Entregar a la terminación de contrato los implementos, equipos, herramientas, carné, diligenciar la entrevista de retiro y paz y salvo, y todo lo demás estipulado por PLASTITEC para este fin.
12. Someterse al control y vigilancia establecidos por PLASTITEC para el funcionamiento de los horarios, entrada y salida de las instalaciones y movimiento en general del personal dentro de la misma.
13. Portar de forma permanente el carné de PLASTITEC, para ingresar en cualquiera de las sedes o dependencias o salir de ellas.
14. Usar la dotación suministrada por PLASTITEC de forma adecuada y limpia, durante la jornada laboral y conservando los modelos y parámetros establecidos para su uso. Así como el cuidado y conservación de esta.
15. Asistir puntualmente a su jornada de trabajo dentro de los honorarios establecidos por el empleador, así como atender las instrucciones de sus superiores.
16. Firmar la copia de las comunicaciones que le suministre PLASTITEC, en señal de recibo.

Las demás que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo, de las disposiciones legales de este reglamento y las establecidas en la legislación colombiana.

PARÁGRAFO: La violación de cualquiera de estas obligaciones se califica como falta grave.

ARTICULO 78. Se prohíbe a PLASTITEC:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:
 - a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151 (modificado por la Ley 1429), 152, y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
 - b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice.
 - c) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, PLASTITEC puede retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca PLASTITEC.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59 Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 79. Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso de PLASTITEC.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, bajo los efectos del alcohol, o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Ausentarse de las instalaciones de PLASTITEC sin permiso del superior jerárquico o jefe inmediato por horas, jornadas completas o turnos.
5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de PLASTITEC, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
 1. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
7. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
8. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
9. Usar los útiles o herramientas suministradas por PLASTITEC en objetivos distintos del trabajo contratado (Artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo).
10. Retirar información digital, virtual o física de PLASTITEC sin autorización escrita del jefe inmediato.
11. Celebrar reuniones sociales o personales que no tengan relación con PLASTITEC o que no hagan parte de sus funciones, en los servicios o dependencias de la Institución, cualquiera que sea su objetivo, sin permiso de sus superiores, aunque no sean en horas de trabajo.
12. Efectuar cualquier clase de juegos de azar en las instalaciones de PLASTITEC, aun en horario diferente al establecido en el presente Reglamento.
13. Manejar u operar vehículos, equipos o máquinas cuya operación no se les haya asignado, o autorizado por sus superiores inmediatos, o sacar los mismos de la Institución sin la autorización respectiva.
14. Causar daños intencionalmente en las herramientas, materias primas, maquinarias, equipos o instalaciones de PLASTITEC.
15. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros, la de la empresa o de terceras personas, o que amenace o perjudique las máquinas, los elementos o el establecimiento, taller o lugar donde el trabajador se desempeñe.
16. Destruir, dañar o retirar de los archivos u oficinas, documentos o elementos, o dar a conocer cualquier documento, sin autorización expresa para ello.
17. Suministrar a terceros, extraños y competencia de PLASTITEC, sin autorización expresa, información, documentos, diseños, especificaciones o datos relacionados con la Institución, o cualquiera de los sistemas o procedimientos de PLASTITEC.

ARTICULO 80. Son también prohibiciones especiales del trabajador

1. Tomar alimentos o bebidas en los sitios no autorizados por PLASTITEC para ello.
2. Recibir visitas de carácter personal en el trabajo o dentro de PLASTITEC, o permitir que personas ajenas a PLASTITEC ingresen a ella para asuntos, no relacionados estrictamente con el trabajo. Cualquier visita debe realizarse siguiendo las normas de seguridad de la compañía.
3. Destruir, dañar, retirar de los archivos o dar a conocer en cualquier forma documentos o información de PLASTITEC, sin autorización expresa y escrita de la misma.
4. Conducir vehículos de PLASTITEC sin licencia, o con licencia u otros documentos vencidos.
5. Trabajar horas extra sin autorización de PLASTITEC.

PARAGRAFO: La violación de cualquiera de estas prohibiciones se califica como falta grave.

CAPÍTULO XVII

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ARTÍCULO 81. Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño en PLASTITEC constituye una herramienta de gestión laboral que tiene como finalidad valorar, de manera periódica, objetiva y verificable, el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y metas asignadas a cada trabajador.

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 2466 de 2025 (que adicionó el artículo 162A al Código Sustantivo del Trabajo), la evaluación se realizará con base en criterios objetivos, transparentes y previamente comunicados al trabajador.

Factores de evaluación objetiva del trabajo:

1. Cumplimiento de metas y objetivos asignados, en los tiempos y condiciones establecidos.
2. Productividad individual, medida en relación con los estándares definidos para el cargo o actividad.
3. Calidad del trabajo realizado, de acuerdo con los parámetros técnicos, administrativos o de servicio propios de cada función.
4. Cumplimiento de protocolos, manuales y normas internas de la empresa.

5. Aporte al trabajo en equipo y colaboración, siempre que se mida con criterios verificables y no discriminatorios.

6. Respeto por las normas de seguridad y salud en el trabajo.

PARÁGRAFO. La evaluación de desempeño no podrá fundarse en criterios subjetivos, tales como opiniones personales, creencias, ideologías, filiación sindical, género, orientación sexual, edad, etnia, condición de salud o cualquier otra circunstancia protegida por la Constitución y la ley.

CAPÍTULO XVIII

PROCESO DISCIPLINARIO PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 82.- PLASTITEC ofrece condiciones laborales para que los trabajadores demuestren cualidades éticas y profesionales, en un entorno de respeto, diálogo y tolerancia. El proceso disciplinario tiene como finalidad salvaguardar la obediencia, disciplina, rectitud y eficiencia, así como permitir que el trabajador tome consciencia de los efectos de sus actos y disponga correctivos para ajustar su conducta a los deberes laborales.

La finalidad del proceso disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los trabajadores de esta Institución. Es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes, obligaciones contractuales, funcionales y reglamentarias de los trabajadores, tienen como finalidad que el empleado pueda tomar consciencia de los efectos de sus actos y disponer correctivos para ellos, de manera que su actuación futura se adecúe al marco de las responsabilidades laborales y los valores institucionales previstos en este Reglamento de Trabajo.

ARTÍCULO 83.- El procedimiento disciplinario, para asuntos laborales previstos en este Reglamento, se ajustará a los principios del debido proceso, presunción de inocencia, in dubio pro operario, derecho de defensa, contradicción de la prueba, publicidad, imparcialidad, transparencia, igualdad, equidad, celeridad, proporcionalidad y doble instancia, conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley y la jurisprudencia laboral.

ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO Y OPORTUNIDADES EN LAS QUE ACTÚAN

ARTÍCULO 84.- Jefe inmediato. Reportará por escrito la presunta falta disciplinaria, indicando hechos, fechas, lugar y circunstancias.

- a. Dirección de Recursos Humanos. Es la encargada de dirigir los procesos disciplinarios, adelantar la citación a descargos, practicar pruebas, imponer sanciones en primera instancia y tramitar recursos.
- b. Gerente General. Conocerá en segunda instancia de los recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por la Dirección de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 85.- PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 115 del C.S.T., el procedimiento disciplinario constará de las siguientes etapas:

1. Inicio del proceso. Una vez conocido el hecho, el jefe inmediato elaborará un informe escrito de la presunta falta y lo remitirá a la Dirección de Recursos Humanos.
2. Citación a descargos. La Dirección de Recursos Humanos expedirá citación escrita al trabajador, indicando:
 - Los hechos y conductas imputadas.
 - La norma o disposición presuntamente vulnerada.
 - Las pruebas recaudadas hasta el momento.
 - Fecha, hora y lugar de la diligencia de descargos.

La citación deberá notificarse con una antelación mínima de quince (15) días hábiles laborales a la diligencia.

Los descargos podrán rendirse de forma escrita o verbal:

- Si son escritos, el trabajador deberá entregarlos dentro del plazo señalado y se anexarán íntegramente al expediente.
- Si son verbales, se levantará un acta en la que se transcriba la versión o descargos rendidos por el trabajador.

3. Diligencia de descargos. El trabajador tendrá derecho a:

- Comparecer personalmente y rendir sus descargos.
- Estar acompañado por hasta dos (2) representantes sindicales que haga parte de la empresa o dos compañeros de trabajo.
- Solicitar y controvertir pruebas.

La diligencia será registrada en un acta firmada por los participantes o de constancia de entrega de los descargos escrito que son entregados a la dirección de talento humano

4. Práctica de pruebas. A solicitud del trabajador o de oficio, la Dirección de Recursos Humanos podrá decretar la práctica de pruebas conducentes, posteriores a la solicitud del trabajador o diligencia de descargos.
5. Decisión. Concluida la etapa probatoria, la Dirección de Recursos Humanos emitirá decisión motivada imponiendo la sanción correspondiente o absolviendo al trabajador. La decisión será notificada por escrito al trabajador y, en caso de afiliación sindical, a la organización sindical.
6. Recursos. Contra la decisión procederán:
 - Recurso de reposición, ante la Dirección de Recursos Humanos, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes.
 - Recurso de apelación, ante el Gerente General, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes.

En ningún caso la decisión de segunda instancia podrá agravar la situación del trabajador sancionado.

PARÁGRAFO: Todas las comunicaciones que se deban surtir durante el desarrollo del proceso disciplinario se podrán realizar o llevarse a cabo mediante correo electrónico, dirección física, teléfono y mensaje de texto al número telefónico o mediante la aplicación de WhatsApp brindados por el trabajador.

ARTÍCULO 85.- COMPETENCIA. La dirección de Recursos Humano en primera instancia, y Gerente en segunda instancia, serán competentes para conocer de las faltas en que incurra el empleado de manera directa o indirecta, dentro o fuera de las instalaciones de PLASTITEC o mediante el uso de medios informáticos, telemáticos o masivos de comunicación, aplicando para ello el proceso disciplinario correspondiente.

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 86.- PLASTITEC se compromete a adoptar el siguiente procedimiento para la aplicación de sanciones disciplinarias:

Cuando el trabajador cometa una falta, el jefe inmediato del trabajador una vez tenga conocimiento de la falta cometida, deberá levantar un informe claro y sucinto de los hechos con especificación precisa de los señalamientos, fecha y hora de los acontecimientos, etc., información que debe ser remitida inmediatamente a la dirección de Recursos Humanos.

Recibido el informe la dirección de Recursos Humanos o quien haga sus veces, procederá a solicitar las pruebas, así como a citar formalmente y por escrito al trabajador a quien se imputan las conductas que podrían constituir faltas disciplinarias de conformidad con la Ley y lo dispuesto en el presente reglamento a diligencia de descargos.

Igualmente, citará formalmente y por escrito a la Comisión de Reclamos del Sindicato al que pertenezca el citado, en el caso de los trabajadores sindicalizados, citación que deberá ser debidamente motivada, a fin de oírlo en diligencia de descargos. Dicha citación deberá contener lo siguiente:

1. Resumen de los hechos motivo de investigación.
2. La formulación de los cargos imputados.
3. Motivación de los hechos a las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias previstas en este reglamento, o a las disposiciones legales, convencionales y/o también a las políticas internas aplicables.
4. La fecha, lugar y hora en la que el empleado deberá presentarse a rendir sus descargos.
5. Copia de las pruebas que hasta ese momento obran en el expediente del proceso disciplinario, junto con el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.

La notificación de la citación a descargos deberá hacerse con mínimo cinco (05) días de anticipación a la realización de la audiencia de descargos y/o entrega de los descargos por escrito

A dicha audiencia de descargos asistirán, además del trabajador a quien se imputan las conductas posibles de sanción, uno (1) o dos (2) representantes del sindicato a que este pertenezca y que estén vinculados con la empresa - en el caso de trabajadores sindicalizados – o uno o dos compañeros de trabajo si es deseo y voluntad del trabajador inculcado , también asistirán a la diligencia la directora de Recursos Humanos, sus delegados o quien haga sus veces, observando que los derechos, garantías y el debido proceso sean respetados.

En casos excepcionales y cuando la gravedad del asunto lo amerite a juicio de la dirección de Recursos Humano, podrá citarse en un término menor garantizándole al trabajador a quien se imputan las conductas posibles de sanción, en todo caso el derecho de estar asistido por los dos (2) representantes de la organización Sindical, si a ello hubiere lugar.

El trabajador citado a diligencia de descargos deberá presentarse en el día y la hora fijada notificada en la citación, si el trabajador no se presenta en el día y a la hora señalada para realizar la audiencia de descargos, por única vez podrá presentar excusa dentro de un (1) día hábil subsiguiente, excusa que será evaluada por la dirección de Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien decidirá si acepta o no la excusa; si acepta la excusa procederá a fijar nueva fecha de audiencia de descargos. En caso de no presentar excusa, o

presentada está no es aceptada, o no se tenga como válida, o cuando el trabajador no concurre a la segunda citación, su inasistencia se tendrá como indicio grave en su contra. Se entiende que acepta los hechos, motivos y señalamientos de la falta disciplinaria por el cual la dirección de Recursos Humanos o quien haga sus veces dejará la constancia respectiva en el acta de descargos firmándola ante dos (2) testigos, esto mismo se hará en el caso en que el trabajador inculcado se negare a firmar el acta de descargos. Adicionalmente el no asistir a la diligencia de descargos, por sí sólo, se constituye en FALTA GRAVE a las obligaciones laborales. Si la Comisión de reclamos o la Junta Directiva de la organización sindical no se hicieron presentes estando debidamente notificados como establece este artículo, PLASTITEC podrá procederá sin la presencia de éstos.

Los descargos del trabajador inculcado se harán constar en el acta correspondiente, así como la asistencia de todos los participantes en la audiencia, tanto de la representación de PLASTITEC como del trabajador inculcado tienen derecho a dejar estos las constancias, argumentos y pruebas que consideren convenientes en el acta. Así mismo, los representantes de la organización sindical podrán al final de la diligencia dejar sus observaciones o constancias. La negativa a firmar las actas por alguno (s) de los participantes no será causal de nulidad de lo actuado y esto deberá constar en el acta.

El trabajador podrá igualmente rendir sus descargos por escrito, dentro del término otorgado para la defensa, en cuyo caso podrá argumentar los hechos que dieron inicio al proceso disciplinario, adjuntar o solicitar la práctica de pruebas adicionales y allegar los documentos que considere pertinentes para sustentar su versión.

Así mismo, los representantes de la organización sindical podrán dejar observaciones o constancias tanto durante la diligencia como al final de la misma, o incluirlas en el expediente cuando los descargos se realicen por escrito.

La negativa a firmar las actas por alguno(s) de los participantes no será causal de nulidad de lo actuado, lo cual deberá dejarse expresamente anotado en el acta.

Fuera de las pruebas obrantes en el expediente, se podrán solicitar más pruebas conducentes y pertinentes para una mejor calificación y esclarecimiento de los hechos. Si el empleado inculcado en su audiencia de descargos solicita la práctica de pruebas adicionales y la Dirección de Recursos Humanos las considera pertinentes, útiles y conducentes se suspenderá la audiencia de descargos por un término no mayor de dos (2) días hábiles. La dirección de Recursos Humanos o quien haga sus veces decidirá sobre la práctica de las mismas dentro de la audiencia de descargos, decisión que se hará saber en ese mismo momento. De igual manera podrá ordenar aquellas pruebas no solicitadas, pero que considere necesarias para la decisión final. Todas las pruebas practicadas deberán ser trasladadas al empleado como parte de su derecho a la defensa, y contradicción y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, y este se pronuncie sobre estas.

Posteriormente, finalizado los trámites de descargos y la práctica de pruebas, el acta de descargos y las pruebas serán analizadas por parte de la dirección de recursos Humanos o quien haga sus veces, quien deberá emitir el pronunciamiento definitivo mediante documento motivado y congruente, y si es del caso se aplicará la medida o sanción correspondiente a que hubiere lugar de acuerdo con este reglamento.

El empleado firmará copia de la decisión que le está siendo notificada, señalando la fecha de recepción. Toda medida o sanción será impuesta mediante notificación escrita debidamente sustentada por la dirección de Recursos Humanos quien notificará dicha providencia en cualquier momento después de la terminación de la audiencia de descargos, tanto para trabajadores sindicalizados como no sindicalizados.

La imposición de una medida o sanción será proporcional a los hechos que la motivaron, la decisión será notificada por escrito al trabajador inculcado y al sindicato que lo representa cuando a ello hubiere lugar, indicando la posibilidad que les asiste de controvertir la decisión, mediante los recursos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento.

Los recursos deberán ser presentados por el trabajador y/o el Sindicato que lo representan, en caso de inconformidad con la decisión adoptada ante la dirección de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de dicha decisión, quien deberá tramitarlos de acuerdo con lo señalado más adelante.

Los recursos presentados por el trabajador y/o el Sindicato serán resueltos así:

1. El recurso de Reposición, por parte de la dirección de Recursos Humanos o quien hubiese proferido la decisión de primera instancia.
2. El recurso de Apelación, por parte del Gerente.

En todo caso surtido el trámite de primera instancia el trabajador tendrá igualmente la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria.

Propósito del recurso. Mediante el recurso de reposición y/o apelación el trabajador busca que la decisión sea revocada, modificada o aclarada. Por ello, el recurso se debe presentar debidamente motivado por parte del trabajador ante la dirección de Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien enviará al órgano competente. En ningún caso las decisiones adoptadas al resolver este recurso de apelación podrán agravar la situación inicial del empleado. El recurso de reposición lo resuelve la dirección de Recursos Humanos o quien haga sus veces, y el recurso de apelación lo resuelve el Gerente.

CAPITULO XIX

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 87. PLASTITEC no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en la ley, en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, políticas, manuales o procedimientos adoptados públicamente o en contrato de trabajo (artículo 114, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 88. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarias, así:

A. Para el personal operativo:

i) El retardo hasta de CINCO (5) MINUTOS en la hora de entrada o dejar el puesto de trabajo antes de la hora exacta de salida, sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a PLASTITEC, implica por primera vez, llamado de atención verbal con registro en hoja de vida; por la segunda vez, llamado de atención escrito; por la tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y por cuarta vez suspensión en el trabajo hasta por tres días.

ii) La falta a mitad del turno de trabajo del horario de la mañana, tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a PLASTITEC, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.

iii) La falta total al a todo el turno o día de trabajo sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a PLASTITEC implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

iv) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

v) El uso de dispositivos móviles de uso personal durante la jornada laboral: por primera vez un llamado de atención por escrito, por segunda vez una suspensión hasta por dos días.

B. Para el personal administrativo:

i) El retardo hasta de CINCO (05) MINUTOS en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a PLASTITEC, implica por primera vez, llamado de atención verbal con registro en la hoja de vida; por la segunda vez, llamado de atención escrito; por la tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y por cuarta vez suspensión en el trabajo hasta por tres días.

ii) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a PLASTITEC, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.

ii) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a PLASTITEC implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

iv) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

ARTICULO 89. Constituyen faltas graves y sus sanciones disciplinarias, así:

A. Para el personal operativo:

- I. El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada al trabajo o dejar el puesto de trabajo antes de la hora exacta de salida sin excusa suficiente, por quinta vez.
- II. La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez.
- III. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez.
- IV. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias.
- V. El uso de dispositivos móviles de uso personal durante la jornada laboral por una quinta vez.
- VI. La apropiación de elementos, herramientas, objetos, materiales, suministros propiedad de la empresa, de compañeros o colaboradores dentro de las instalaciones de la Compañía.

- VII. Queda expresamente establecido que cualquier intento de engañar a la empresa mediante la presentación de documentos falsos, la manipulación de reportes, la alteración de operaciones o cualquier otra acción similar será considerado como falta grave.
- VIII. Incumplimiento de Normas de Seguridad: No utilizar los equipos de protección personal (EPP) obligatorios, establecidos por la empresa para la ejecución de las labores, poniendo en riesgo la propia integridad física y la de terceros.
- IX. Desobediencia a Instrucciones de Seguridad: Ignorar o desobedecer las instrucciones de seguridad impartidas por los superiores, coordinadores de SST, o cualquier otro personal autorizado, en la realización de tareas específicas que impliquen riesgos laborales.
- X. Manipulación Inadecuada de Sustancias Peligrosas: Manejar sustancias químicas o materiales peligrosos sin seguir los procedimientos establecidos, o sin contar con la debida capacitación, poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones y del personal.
- XI. No Reportar Condiciones Inseguras: Omitir el reporte de condiciones o actos inseguros en el lugar de trabajo que puedan generar accidentes o enfermedades laborales, a pesar de haber identificado dichos riesgos.
- XII. Alteración o Falsificación de Registros de SST: Alterar, falsificar o no registrar adecuadamente la información relacionada con incidentes, accidentes, inspecciones de seguridad, o cualquier otro dato relevante para el sistema de gestión en SST.
- XIII. Negativa a Participar en Capacitaciones de SST: Negarse reiteradamente a participar en las capacitaciones obligatorias sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, o no cumplir con las obligaciones de actualización en temas de SST.
- XIV. Ingesta de Alcohol o Drogas en el Trabajo: Presentarse al trabajo bajo los efectos de alcohol, drogas o cualquier sustancia psicoactiva que pueda comprometer la seguridad propia o de los demás.
- XV. Sabotaje o Manipulación Inadecuada de Equipos de Seguridad: Sabotear, dañar o manipular de forma inadecuada los equipos de seguridad, tales como extintores, alarmas, sistemas de ventilación, etc., que son esenciales para la prevención y mitigación de riesgos.
- XVI. Uso Inapropiado de Herramientas y Maquinaria: Operar herramientas o maquinaria sin la debida autorización, capacitación, o sin seguir los protocolos de seguridad establecidos, con riesgo de causar accidentes graves.
- XVII. Negligencia en la Atención de Emergencias: Actuar de manera negligente o no cumplir con los protocolos de actuación establecidos ante situaciones de emergencia, como incendios, derrames químicos, evacuaciones, etc., comprometiendo la seguridad de todos los involucrados.
- XVIII. El inasistir por dos (2) horas iniciales o finales en los turnos programados dentro de la jornada de trabajo, sin autorización de la empresa.
- XIX. El no cumplimiento del procedimiento y de los requisitos establecidos para la solicitud y autorización de licencias remuneradas.
- XX. No encontrarse en el lugar de trabajo asignado durante el turno programado, sin excusa suficiente o autorización expresa del jefe inmediato.

B. Para el personal administrativo:

- i) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por quinta vez.
- ii) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez.
- iii) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez.
- iv) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias.

PARÁGRAFO: La imposición de sanciones disciplinarias como suspensión del contrato de trabajo se hará siempre respetando el debido proceso establecido en este reglamento y en la Ley 2466 de 2025.

ARTÍCULO 90.- El trabajador que se considere perjudicado por algún hecho relacionado con el trabajo, podrá presentar su reclamo de manera fundada, comedia, y siempre por escrito, ante la dirección de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

CAPÍTULO XX

SITUACIONES AGRAVANTES DE LA FALTA

ARTÍCULO 91. Se considerarán situaciones agravantes de la falta aquellos casos en los cuales la conducta del trabajador infringe las normas de la empresa de manera más grave o con mayor repercusión para la organización, especialmente cuando se verifique que la conducta fue realizada con intención, dolo o negligencia grave.

ARTÍCULO 92: Se establecen las siguientes situaciones agravantes:

1. Repetición de la falta: Cuando un trabajador comete la misma falta en más de una ocasión, aumentando así la gravedad de su conducta. También se entenderá como agravante cuando el trabajador tiene antecedentes de faltas laborales dentro de los últimos dos años.
2. Desacato a instrucciones directas: Cuando el trabajador desobedece instrucciones claras y directas de sus superiores, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad, calidad del trabajo o cumplimiento de plazos.
3. Daño material o pérdida económica para la empresa: Cuando la falta del trabajador ocasiona daños materiales, pérdida económica o perjuicios para la empresa o terceros.
4. Incumplimiento de normativas legales o internas: Cuando el trabajador infringe leyes, reglamentos internos o políticas de la empresa, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad de la empresa, la confidencialidad de la información o la ética profesional o laboral.
5. Gravedad de las consecuencias: Cuando la falta del trabajador tiene consecuencias graves para la empresa, sus clientes, proveedores o la comunidad en general.
6. Afectación grave del ambiente laboral o de la confianza de la empresa en el trabajador o de sus compañeros con este.
7. Utilizar cualquier tipo de fuerza, acoso o coerción contra algún miembro de la Comunidad de PLASTITEC para la comisión de la falta.
8. Reincidir en la falta.
9. Atribuir infundadamente la falta a terceros.
10. Concurrencia de faltas.
11. Actuar bajo el anonimato.
12. Inducir en error a la Institución o dificultar su actuación mediante la alteración, manipulación, ocultamiento o sustracción de las pruebas.
13. El perjuicio ocasionado a PLASTITEC.

ARTÍCULO 93: En caso de que se constate una situación agravante de la falta, la sanción aplicable podrá ser más severa que en casos de faltas simples, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento Interno de Trabajo y la normativa laboral vigente.

CAPÍTULO XXI

ATENUANTES DE LA GRAVEDAD DE LA FALTA

ARTÍCULO 94: Se considerarán atenuantes de la gravedad de la falta aquellas circunstancias que, pese a la comisión de una falta, disminuyen la responsabilidad del trabajador o justifican su conducta.

Artículo 95: Se establecen las siguientes atenuantes:

1. Colaboración en la investigación: Cuando el trabajador colabora de manera activa y honesta en la investigación de los hechos relacionados con la falta, proporcionando información veraz y útil para esclarecer los acontecimientos.
2. Arrepentimiento y reconocimiento de la falta: Cuando el trabajador muestra arrepentimiento sincero por su conducta, reconoce su error de manera voluntaria y sin reservas y se adopta compromisos concretos para evitar que la situación se repita.
3. Ausencia de antecedentes disciplinarios: Cuando el trabajador cuenta con un historial laboral limpio, sin antecedentes de faltas disciplinarias previas, lo cual puede indicar que la falta cometida fue un hecho aislado o excepcional.
4. Cuando el trabajador con sus propios recursos intenta enmendar los daños o perjuicios causados.

ARTÍCULO 96: En caso de que se constate la existencia de atenuantes de la gravedad de la falta, la sanción aplicable podrá ser reducida de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento Interno de Trabajo y la normativa laboral vigente.

CAPÍTULO XXII

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA

ARTÍCULO 97. Causales de terminación con justa causa. La terminación del contrato de trabajo con justa causa no constituye una sanción disciplinaria, sino el ejercicio de la facultad legal del empleador cuando el trabajador incurre en conductas graves que hacen imposible la continuidad del vínculo laboral.

De conformidad con el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y en armonía con los artículos 57, 58, 59 y 60 del mismo código, constituyen justas causas de terminación del contrato, entre otras:

1. El engaño del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o durante la relación laboral.
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina en el trabajo.
3. Todo daño material causado intencionalmente a edificios, obras, maquinaria, materias primas o productos.
4. La revelación de secretos técnicos, comerciales o industriales de la empresa.
5. La inejecución grave de las obligaciones contractuales.

6. El incumplimiento reiterado y grave de normas de seguridad e higiene.
7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, salvo que posteriormente sea absuelto.
8. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el lugar de trabajo o fuera de él con perjuicio para la empresa.
9. El inasistir por dos (2) horas iniciales o finales en los turnos programados dentro de la jornada de trabajo, sin autorización de la empresa, por tercera vez.
10. El no cumplimiento del procedimiento y de los requisitos establecidos para la solicitud y autorización de licencias remuneradas, por tercera vez.
11. No encontrarse en el lugar de trabajo asignado durante el turno programado, sin excusa suficiente o autorización expresa del jefe inmediato, por tercera vez.
12. El cúmulo o reiteración de faltas graves o leves relacionadas con una misma conducta, que evidencie una actitud persistente de incumplimiento por parte del trabajador.
13. Cualquier otra causal de las previstas en la ley o que, por su naturaleza, imposibilite la continuidad del vínculo laboral.

ARTÍCULO 98. Procedimiento para la terminación con justa causa. Cuando un trabajador incurra en una causal de terminación con justa causa, no se requiere un procedimiento disciplinario completo, dado que no se trata de una sanción disciplinaria. Sin embargo, se garantizará el derecho fundamental de defensa mediante una declaración del trabajador, en la cual el trabajador será escuchado sobre los hechos que se le atribuyen. La decisión de terminación deberá ser debidamente motivada, por escrito y entregada al trabajador, indicando la causal legal que la soporta.

PARÁGRAFO: Cuando la conducta sea tan grave, indudable y evidente que configure de manera directa una causal de terminación con justa causa, el empleador podrá proceder a dar por terminado el contrato de trabajo, garantizando en todo caso la escucha previa del trabajador.

CAPÍTULO XXIII TRABAJO EN CASA

ARTICULO 99. – Es la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.

PARÁGRAFO: Para la habilitación del trabajo en casa se requiere la autorización previa y expresa por parte de la Gerencia. En esta modalidad se garantizará el derecho a desconexión laboral de conformidad con la Ley 2191 de 2022 y demás legislación vigente.

ARTICULO 100. – Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el trabajador del sector privado, podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador y/o entidad pública. Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador suministrará los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto.

TELETRABAJO

ARTÍCULO 101. - Objeto y Ámbito de aplicación. El objeto del presente capítulo es el de establecer las condiciones laborales especiales del teletrabajo que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores en relación de dependencia. Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012.

PARÁGRAFO: En esta modalidad se garantizará el derecho a desconexión laboral de conformidad con la Ley 2191 de 2022, modificada por la **Ley 2466 de 2025** y demás legislación vigente.

ARTÍCULO 102. - Teletrabajo y teletrabajador. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008: El teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –TIC- para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

El teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley.

ARTÍCULO 103.- Uso adecuado de equipos y programas informáticos. El presente capítulo regula lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de contratación laboral.

ARTICULO 104. Obligaciones del teletrabajador. Sin perjuicio de que el teletrabajador deba cumplir las demás obligaciones y deberes estipulados en el presente reglamento de trabajo, en particular, quien se desempeñe como teletrabajador en la empresa debe cumplir con las siguientes:

1. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

- 2.Cumplir con las normas y políticas que le haya indicado su empleador sobre el uso de recursos informáticos para desarrollar la labor contratada como teletrabajador.
- 3.Velar por la seguridad de los equipos que utilice para desarrollar el teletrabajo, así como velar por la seguridad de la información contenida en los mismos.
- 4.Responder por el buen uso de los recursos informáticos (hardware, software, documentación, suministros, etc.) que le sean asignados de acuerdo a las labores establecidas por la compañía.
- 5.Reportar al empleador tan pronto tenga conocimiento, sobre los eventos inusuales que surjan con la información y los recursos físicos asignados al trabajador en virtud del teletrabajo, con el fin de evitarle daños a la empresa.
- 6.Employar los servicios y equipos informáticos asignados al trabajador en virtud del teletrabajo para temas que correspondan exclusivamente al desarrollo de la labor contratada.
- 7.No compartir usuarios y/o contraseñas personales de la empresa que se le hayan entregado con ocasión del teletrabajo contratado.
- 8.No obstaculizar el control, monitoreo y/o auditoría de la información que repose en cualquier tipo de herramientas que el empleador le haya suministrado para desarrollar sus funciones, ya sea en medio físico o electrónico, control que no requiere autorización previa del teletrabajador, pero que en todo caso deberá ser autorizada previamente y por escrito por el empleador, y realizado por el funcionario que para tal efecto señale la empresa.
- 9.Conservar, mantener y restituir en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, en el momento en que el empleador lo solicite, los instrumentos, equipos informáticos y los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.
- 10.Acatar las órdenes del empleador frente a la revocación total o parcial de las condiciones de acceso a los recursos informáticos que tenga con ocasión de sus funciones laborales.
- 11.Permitir que el personal autorizado previamente por la empresa, pueda ingresar al lugar donde el teletrabajador prestará su servicio, con el fin de darle cumplimiento a las norma legales vigentes en materia laboral, salud ocupacional y seguridad informática.
- 12.Observar las normas y prescripciones sobre salud ocupacional y seguridad industrial del empleador, de acuerdo con las funciones que desempeñe.
- 13.No usar los equipos, elementos, programas o servicios informáticos que el empleador le proporcione en desarrollo del teletrabajo, en actividades diferentes a las encargadas por el empleador.
- 14.Presentar en forma oportuna los informes que de cualquier tipo le solicite el empleador o sus representantes en las fechas y condiciones requeridas.
- 15.Informar oportunamente al empleador las novedades que se presenten en relación con las licencias o programas que le hayan sido instalados en los equipos suministrados para desarrollar la labor contratada.
- 16.Acudir a las reuniones de carácter extraordinario a las que sea convocado por el empleador.
- 17.Mantener bajo absoluta confidencialidad la información que conozca del empleador por causa o con ocasión del desarrollo de sus funciones laborales.
- 18.No consentir ni permitir sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes, que terceras personas tengan acceso a los equipos de propiedad de la empresa, ni a la información que reposa dentro de los mismos.
- 19.Mantener actualizados y con información verídica los sistemas de almacenamiento de información y/o bases de datos utilizados por el empleador con el fin de tener control de los datos que maneja la empresa.
- 20.No superar la jornada máxima legal o la pactada entre las partes, sin autorización previa y escrita del empleador, cuando la modalidad de teletrabajo así lo requiera.
- 21.Guardar de manera segura y de conformidad con las políticas informáticas de la empresa, la información que utilice para el desarrollo de sus labores.
- 22.Abstenerse de darle un uso inadecuado a cualquier tipo de información a la que tenga acceso y que pueda ser considerada como propiedad intelectual.
- 23.Cumplir con las normas de propiedad intelectual, respecto a la información a la que tenga acceso en virtud de su calidad de teletrabajador.
- 24.Asistir de manera oportuna a las capacitaciones que previamente programe el empleador con el fin de mantenerse actualizado sobre las restricciones del uso de equipos y programas informáticos, legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general sobre las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento.
- 25.Acatar, atender y respetar todas las condiciones especiales adicionales que el empleador le indique para que opere el teletrabajo al interior de la empresa.

ARTÍCULO 105. Prohibiciones del teletrabajador. Sin perjuicio de que el teletrabajador deba cumplir las demás normas estipuladas en el presente reglamento de trabajo, en particular, a quien se desempeñe como teletrabajador le queda prohibido:

1. Usar los programas, equipos o herramientas informáticas suministradas por la empresa en actividades distintas a la labor contratada.
2. Divulgar a terceros sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes, información del hardware, software, configuraciones, bases de datos, usuarios, contraseñas y demás información involucrada con la prestación del servicio.
3. Permitir a terceros, salvo autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes, el acceso a los equipos que le hayan sido suministrados con ocasión a su trabajo.
4. Modificar, adicionar o suprimir el software o hardware que le haya sido suministrado por la empresa, sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes.
5. Revelar datos, informes, documentos o notas de carácter reservado de la empresa, sin autorización previa y escrita del empleador y/o sus representantes.
6. Modificar, adicionar o suprimir el software o hardware que le haya suministrado la empresa, sin el cumplimiento de los procedimientos y estándares que le señale el empleador, en aquellos casos en que el teletrabajador haya sido autorizado para ello.
7. Borrar de las bases de datos cualquier tipo de archivo, sin previa autorización escrita del empleador.
8. Abstenerse de acatar, atender y respetar todas las condiciones especiales adicionales que el empleador le indique para que opere el teletrabajo al interior de la empresa.

ARTÍCULO 106. Auxilio de transporte, horas extras, dominicales y festivos para los teletrabajadores.

Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no habrá lugar al auxilio de transporte.

Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado con autorización previa de EL EMPLEADOR, EL TRABAJADOR tendrá derecho al pago de horas extras, dominicales y festivos, en los términos previstos por la legislación vigente y la jurisprudencia aplicable. Lo anterior, respecto del teletrabajador que no haya sido catalogado como de dirección, confianza y manejo y que el tiempo laborado haya sido demostrado y autorizado previamente por **EL EMPLEADOR** por escrito.

ARTÍCULO 106. Auxilio de conectividad digital. En desarrollo del artículo 55 de la Ley 2466 de 2025, el empleador reconocerá al teletrabajador un auxilio de conectividad digital, equivalente al valor del auxilio de transporte fijado anualmente por el Gobierno Nacional, siempre que el trabajador devengue hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este auxilio será incompatible con el auxilio de transporte y se otorgará únicamente en los casos en que el trabajador no esté obligado a desplazarse físicamente al lugar de trabajo.

TRABAJO REMOTO

ARTICULO 107.- El trabajo remoto es la modalidad donde el empleador y trabajador no interactúan físicamente, desde su inicio hasta su terminación, se realiza de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio.

ARTICULO 108. La vinculación se hará mediante un contrato laboral el cual puede ser suscrito entre el empleador y el trabajador a través de firma electrónica y debe contener las siguientes cláusulas:

- Las funciones que debe desarrollar el trabajador.
- Las condiciones de trabajo, esto es, las condiciones físicas del puesto de trabajo en el que se prestará el servicio contratado.
- La relación de los elementos de trabajo que se entregarán al trabajador remoto para el desarrollo efectivo de sus funciones, dentro de los que se incluyen las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones y programas, así como el costo del auxilio que pagará el empleador para compensar el costo de los servicios de energía e internet y/o telefonía utilizados en la prestación del servicio contratado.
- Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y el procedimiento para la entrega y su devolución por parte del trabajador remoto.
- Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto.
- Las circunstancias excepcionales en que se podrá requerir al trabajador para que concurra al centro de trabajo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 2121 de 2021. Dentro de estas, podrán incluirse la ejecución de actividades recreativas, culturales y de bienestar a las que el trabajador deba asistir al centro de trabajo o al sitio recreativo que el empleador disponga.

CAPITULO XXIV

RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACION

ARTICULO 110. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en PLASTITEC el cargo Jefe o director de área o a su elección ante la Dirección de Recursos Humanos, quien los oír y resolverá en justicia y equidad.

Entiéndase por reclamo, toda aquella queja verbal o por escrito que el trabajador manifiesta su inconformidad sobre temas relacionados con su labor o trabajo.

ARTICULO 111. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo.

CAPITULO XXV ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 112. DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL. Se regirá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006. Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

ARTÍCULO 113. MODALIDADES. Se consideran Modalidades de Acoso Laboral tal como se encuentran definidas en la Ley 1010, las siguientes: el Maltrato Laboral, la Persecución Laboral, la Discriminación laboral, el Entorpecimiento Laboral, la Inequidad Laboral y la Desprotección Laboral.

ARTÍCULO 114. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

- a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
- b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;
- c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo;

- d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo;
- e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;
- f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;
- g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;
- h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
- i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a las necesidades de la empresa;
- j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo, de conformidad con las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o colaboradores;
- k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás trabajadores en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;
- l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor;
- m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;
- n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido
- o) injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 2º.

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil.

ARTÍCULO 115. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

- a) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
- b) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional;
- c) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;
- d) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa;
- e) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo.
- f) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la Constitución Nacional.
- g) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del mismo Código.
- h) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

CAPITULO XXVI MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

ARTÍCULO 116. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por PLASTITEC constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en PLASTITEC y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 117. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, PLASTITEC ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de PLASTITEC.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:

- a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente;
 - b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y
 - c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en PLASTITEC, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere PLASTITEC para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 118. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por el número de miembros correspondiente de acuerdo con la Resolución 3461 de 2025 y la o las normas de lo modifiquen. Los integrantes del Comité preferiblemente deben contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien tendrá a su cargo las funciones establecidas en la Resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo y normas que la complementen o modifiquen.

ARTÍCULO 119. Los trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a la conformación del Comité de Convivencia Laboral no podrán ser elegidos como miembros de este Comité.

ARTÍCULO 120. Mecanismo de elección y periodo de los miembros del Comité de Convivencia Laboral.

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá señalarse en la respectiva convocatoria de la elección.

El periodo de los miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación.

ARTÍCULO 121. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes, y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.

ARTÍCULO 118. Trámite de las solicitudes presentadas:

1. El Comité recibirá y dará trámite a las solicitudes o quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan y examinará de manera confidencial la solicitud o queja.
2. Posteriormente el Comité escuchará a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la solicitud o queja.
3. Luego de escuchar a las partes involucradas, el Comité adelantará reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre ellas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias y formulará un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de confidencialidad.
4. Si las partes han llegado a un acuerdo, el Comité debe hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la solicitud o queja, verificado el cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
5. Si las partes no llegan a un acuerdo, no cumplen las recomendaciones formuladas o la conducta persiste, el Comité informará a la alta dirección de PLASTITEC, cerrará el caso y el trabajador podrá presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.

CAPÍTULO XXVII ACOSO SEXUAL

ARTÍCULO 122. ACOSO SEXUAL: En atención a la Ley 2365 de 2024 sobre acoso sexual en el ámbito laboral, se entiende por acoso sexual toda conducta de persecución, hostigamiento o asedio de connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se ejerza en un contexto de relaciones de poder, ya sea de forma vertical (superior-subordinado) u horizontal (entre compañeros).

Dicho acoso puede manifestarse mediante comentarios inapropiados, insinuaciones sexuales, tocamientos no consentidos, solicitudes de favores sexuales o cualquier otra conducta que vulnere la dignidad de la persona. Esta conducta constituye una grave infracción a los derechos humanos y laborales, sin importar que ocurra en razón de la edad, sexo, género, orientación o identidad sexual, posición laboral, social o económica.

MODALIDADES QUE PUEDEN CONFIGURAR ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL

ARTÍCULO 123. Con el fin de promover un ambiente laboral saludable, seguro y adecuado para todos los trabajadores, contratistas, visitantes y cualquier persona que intervenga en los procesos y actividades laborales, la empresa establece la siguiente política para la prevención del acoso sexual. Se busca fomentar relaciones sociales respetuosas, protegiendo la dignidad e integridad de las personas en el entorno laboral. Por lo tanto, las siguientes conductas constituyen acoso sexual en el ámbito laboral:

1. Contacto físico no solicitado: Cualquier acercamiento físico innecesario con connotaciones sexuales, que no haya sido consentido por la otra persona.
2. Invitaciones o presiones: Propuestas o coerciones para concertar citas o encuentros sexuales no consentidos.
3. Demandas de favores sexuales: Solicitudes de favores sexuales, relacionadas o no con la carrera profesional, que se condicionan a la mejora de las condiciones de trabajo o a la conservación del puesto de trabajo.
4. Comunicaciones de carácter sexual: Envío de mensajes, ya sean físicos o virtuales, que contengan contenido sexual.
5. Exhibición de material sexual: Uso y/o muestra de imágenes, videos, películas, revistas, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo.
6. Difusión de rumores: Propagación de rumores o prácticas privadas de orden sexual de las personas.
7. Preguntas sobre la vida sexual: Interrogaciones sobre historias, fantasías o preferencias sexuales de la persona.
8. Obligación a realizar actividades no pertinentes: Coacción para realizar actividades que no corresponden a sus funciones, o tomar medidas disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual.
9. Agresiones físicas de carácter sexual: Cualquier forma de violencia física que tenga connotación sexual.
10. Exhibición de partes genitales: Mostrar genitales de manera directa, a través de videos, fotos u otros medios a colaboradores.
11. Chantaje sexual: Condicionar el acceso a un empleo, condiciones de empleo o mantenimiento del empleo a la aceptación de un favor de contenido sexual, incluso si la amenaza explícita o implícita no se lleva a cabo.
12. Observación clandestina: Mirar a personas en lugares reservados, como baños, sin su consentimiento.
13. Descalificaciones públicas: Realización de comentarios humillantes y reiterados sobre la persona y su trabajo en función de su sexo u orientación sexual.
14. Miradas o gestos sugestivos: Realizar miradas morbosas o gestos que sean sugestivos e incómodos con connotación sexual no consensuada.
15. Presión para tener relaciones sexuales: Cualquier forma de coerción para mantener relaciones sexuales.

ARTÍCULO 124. DENUNCIAS Y PROTOCOLO DE PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL

16. Presentación de Denuncias: Cualquier trabajador que tenga conocimiento de una situación de acoso sexual puede presentar una denuncia, ya sea de forma verbal o escrita, a nombre propio o de un tercero. Las denuncias deben ser dirigidas al superior jerárquico, garantizando la confidencialidad y la protección de la persona denunciante.
17. Proceso de Queja: La queja será gestionada según el mismo proceso que se aplica a las denuncias de acoso laboral dentro del área de recursos humanos. Este procedimiento asegura que todas las denuncias sean tratadas con seriedad, celeridad y respeto, procurando una resolución adecuada para todas las partes involucradas.
18. Notificación a Autoridades: En aquellos casos donde la víctima lo desee y cuando así lo exijan las leyes vigentes, el área de recursos humanos tiene la obligación de notificar a las autoridades judiciales y de policía correspondientes para iniciar el trámite penal y jurídico que corresponda.
19. Consentimiento de la víctima: En estos casos, se debe garantizar siempre el consentimiento y la voluntad de la víctima, respetando sus derechos a la intimidad y confidencialidad. La denuncia ante las autoridades debe realizarse de forma que se resguarde la integridad de la persona afectada.

ARTÍCULO 125. SUJETOS DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Para los efectos disciplinarios del acoso laboral, se deberá tener en cuenta quienes son los sujetos activos o autores del acoso laboral.

20. Las personas que se desempeñen como gerentes, jefes, directores, supervisores o cualquier otra posición de dirección y mando dentro de la entidad y con referencia a quienes se hallen sujetos a una relación laboral regulada por el C.S.T.
21. Las personas que se desempeñen como colaborador o empleado.
22. De igual forma se consideran sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral, los colaboradores y empleadores de las empresas vinculadas con una relación propia del C.S.T.
23. Las personas naturales que omitan cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por las autoridades competentes en desarrollo de la Ley sobre el acoso laboral.

ARTÍCULO 126. La potestad disciplinaria radica en cabeza del empleador, debe presentar de acuerdo con los procedimientos disciplinarios establecidos en el reglamento interno del trabajo el derecho a la defensa de los colaboradores inculcados, lo cual no es óbice para que por las autoridades pertinentes se tomen las decisiones propias de sus atribuciones de acuerdo con la competencia que señala la Ley.

ARTÍCULO 127. Constituyen faltas graves que da lugar a la terminación del contrato por justa causa, todo hecho de maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, o desprotección laboral en que hubiese incurrido cualquier colaborador o empleado, de acuerdo con la definición que sobre estos aspectos se han incluido en este capítulo, o en los casos de reiteración de la conducta.

ARTÍCULO 128. GARANTÍAS DE PROTECCIÓN. De acuerdo con la Ley 2365 de 2024, todas las víctimas de acoso sexual o terceros que tengan conocimiento de los hechos tienen derecho a ser protegidos contra posibles represalias por haber interpuesto la denuncia. Las garantías de protección incluyen:

- a. Trato libre de estereotipos: Derecho a ser tratado sin discriminación por razones de género, orientación sexual o identidad de género.
- b. Atención psicológica: Posibilidad de acudir a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para recibir atención emocional y psicológica.
- c. Traslado de área de trabajo: Posibilidad de solicitar el traslado a otra área de trabajo si la víctima considera que su integridad o bienestar están en riesgo.

- d. Permiso para teletrabajo: Posibilidad de solicitar permiso para realizar teletrabajo si existen condiciones de riesgo para la víctima.
- e. Evitar interacción con investigado: Evitar la realización de labores que impliquen interacción con la persona investigada.
- f. Terminación de contrato: El trabajador o contratista tiene el derecho de terminar su contrato de trabajo o vinculación sin que se le aplique sanción por preaviso, cuando así lo manifieste expresamente.
- g. Confidencialidad: La víctima tiene derecho a que su identidad y detalles del caso se manejen con la mayor confidencialidad posible, garantizando su derecho a la no confrontación.

PARÁGRAFO: Las medidas contempladas en los numerales 3, 4, 5 y 6 deberán ser adoptadas por la empresa, a solicitud de la víctima, dentro de un término no superior a cinco (5) días hábiles, teniendo en cuenta la estructura operativa de la empresa.

CAPÍTULO XXVIII ASUNTOS SINDICALES Y FUEROS DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

ARTÍCULO 129.- Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores ya sea de empresas públicas o privadas que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral. La clasificación de los sindicatos se encuentra en el artículo 356 del CST, los tipos de sindicato son:

- I. Empresa: Están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa.
- II. Industria: Están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad.
- III. Gremiales: Están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad.
- IV. Oficios varios: Están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio.

ARTICULO. 130. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA- Es la figura jurídica que protege a algunos trabajadores frente a despidos discriminatorios. Algunos de los tipos de fueros que existen son:

- I. Fuero de maternidad: Protege a la mujer embarazada.
- II. Fuero sindical: Garantía que gozan los fundadores de un sindicato, trabajadores sindicalizados y miembros de la junta directiva y subdirectivas de un sindicato.
- III. Fuero de salud: Es la estabilidad laboral reforzada con la que cuentan los trabajadores con limitaciones o con pérdida de capacidad laboral de conformidad con los criterios definidos en la ley y en la jurisprudencia aplicable.
- IV. Fuero por acoso laboral: Es la protección que brinda el Estado al trabajador víctima de acoso laboral, quien ha presentado una acción judicial por su situación.
- V. Fuero de pre pensionado: Es la protección que se le brinda a aquellos trabajadores que están a menos de 3 años de cumplir con los requisitos de semanas o capital para obtener una pensión. Este fuero no será aplicable a quien habiendo los requisitos de semanas o de capital solo le faltare cumplir la edad requerida.
- VI. Fuero de paternidad: Prohibición de despido de todo trabajador, cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en embarazo.
- VII. Fuero de afiliado fundador: Desde la constitución del sindicato hasta los 2 meses siguientes a la inscripción en el registro sindical sin exceder de 6 meses.
- VIII. Fuero de adherentes: Desde la afiliación del trabajador después de la constitución hasta los 2 meses siguientes a la inscripción en el registro sin exceder 6 meses.
- IX. Fuero sindical: aplica en cualquier momento posterior a los términos, únicamente para los trabajadores que se encuentran en la junta directiva o comisión de reclamos del sindicato.
- X. Fuero circunstancial: Garantía temporal para trabajadores inmersos dentro de un conflicto colectivo del trabajo.

CAPÍTULO XXIX PUBLICACIONES

ARTICULO 131. Publicación del Reglamento Interno de Trabajo. El proceso de publicación del presente Reglamento se realizará conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, PLASTITEC deberá:

Publicar físicamente dos (2) copias legibles del Reglamento Interno de Trabajo, fijadas en lugares visibles y de fácil acceso dentro de las instalaciones de la empresa.

Publicar en medio digital el reglamento, garantizando que todos los trabajadores tengan acceso a su contenido a través de los canales internos de comunicación de la empresa u otro medio electrónico disponible.

CAPÍTULO XXX VIGENCIA

ARTICULO 134. El presente Reglamento entrará a regir a partir de su publicación y quedará en firme luego de agotar las instancias previstas en la ley 1429 de 2010.

CAPITULO XXXI
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 132. Desde la fecha que entra en vigor este reglamento, queda sin efectos las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido lugar en la Empresa.

CAPITULO XXXII
CLAUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 133- No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (Art. 109, Código Sustantivo del Trabajo).

FECHA: 25 NOVIEMBRE DE 2025
DIRECCIÓN: CRA. 56 #5c-72
Bogotá D.C., Colombia.